

1500441-04.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DA SILVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

SAMUEL DA SILVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de abril de 2021, por volta das 23h20min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500441-04.2021.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500441-04.2021.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DA SILVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

SAMUEL DA SILVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33,

caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de abril de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Assur Bitencourt, nº 608, Parque Bela Vista, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, guardava e mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de CANNABIS SATIVA L - maconha -, com peso líquido de 9,04 gramas (peso bruto 14,39 gramas) e 20 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 2,6 gramas (peso bruto 10,2g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fl. 167), apresentou Defesa Prévia às fls. 181/182.

Recebida a denúncia em 14 de julho de 2021 (fls. 184/186).

Em 14 de setembro de 2021 foi realizada audiência de instrução. Na mesma oportunidade, foi proferida sentença condenatória, sendo a pena fixada em 8 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 814 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A Defesa interpôs Recurso de Apelação. Apresentadas as razões de recurso (fls. 234/243) e as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 248/256), foi determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 258).

Às fls. 259/269 sobreveio decisão proferida pelo C. STJ nos autos de Habeas corpus nº. 667.061, que concedeu a ordem de ofício para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar considerada ilícita.

Às fls. 293/295 foi cumprido alvará de soltura.

Aberta vista dos autos às partes, o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se pela absolvição do acusado, diante da ausência de provas independentes nos autos, a fim de sustentar a materialidade e autoria delitiva (fls. 307/309 e 312/314).

Decido.

Conforme consta, Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam a informação de que um indivíduo, de prenome Samuel estaria promovendo o tráfico de entorpecentes na Rua Assur Bittencourt. Seguiram pela citada via quando, próximo ao numeral 608, localizaram o indivíduo, já conhecido dos meios policiais. Em revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$27,00 (vinte e sete reais). Indagado sobre os seus documentos pessoais, Samuel disse que deviam estar na sua casa. Rumaram até a residência de Samuel onde, logo do portão de entrada, localizaram uma porção de maconha. Indagado sobre a existência de mais substâncias em sua residência, Samuel negou, autorizando ainda a entrada dos policiais no imóvel. Em revista domiciliar, localizaram sobre um guarda roupas, 20 (vinte) porções de crack.

Desta forma, depreende-se dos autos que a materialidade do delito baseou-se na apreensão dos entorpecentes no interior da residência do acusado, cujo ingresso foi reconhecido ilícito em sede de Habeas corpus, concedido pelo C. STJ. Com o acusado não foram encontrados outros entorpecentes em sua posse, a fim de subsidiar uma condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

É caso, portanto, de inexistência de provas independentes quanto ao delito imputado ao réu, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença condenatória e a necessidade de prolação de nova sentença de cunho absolutório.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal pra ABSOLVER o réu SAMUEL DA SILVEIRA da imputação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razão da conclusão do julgamento, os bens apreendidos (fls. 9/10), à exceção dos entorpecentes, devem ser restituídos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor e ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398).

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA